

1501817-25.2022.8.26.0270

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Renato Hasegawa Lousano

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... inclusive pela prática de roubo, delito patrimonial mais grave. 7-) Recurso livre. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão. (TJSP; Apelação Criminal 1503009-76.2019.8.26.0050; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/08/2022; Data de Registro: 02/08/2022) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444 -, (15) 2153-1827 - Criminal, Vila Ophélia - CEP 18400-

818, Fone: (15) 2153-1829, Itapeva-SP - E-mail: itapeva1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501817-25.2022.8.26.0270

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2249553/2022 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 27370956 -

DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2249553 - 01º D.P. ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JADERSON VINICIUS DE OLIVEIRA BIMBATE

Vítima:

ONELIS MARIO DE ARAUJO

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

08/12/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 08 dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 15h00min nesta cidade de Itapeva/SP, na sala de audiência virtual, presentes o Meritíssimo Juiz de Direito DR. RENATO HASEGAWA LOUSANO, comigo escrevente ao final nomeada, o(a) Promotor(a) de Justiça, DR. LUIS FERNANDO FANTONI, o réu JADERSON VINICIUS DE OLIVEIRA BIMBATE, o advogado DR. PEDRO HENRIQUE ROSICA OLIVEIRA, bem como, as testemunhas ONELIS MARIO DE ARAUJO, ANDRÉ DIAS ANTUNES e JOÃO NICOLAU MIKCA HEIDGGER. Aberta a audiência, realizada de forma virtual, pela ferramenta Microsoft Teams, foram ouvidas as testemunhas presentes, e em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos/interrogatórios foram colhidos pelo sistema de gravação em mídia digital, nos termos da Lei nº 11.419/06. As partes poderão ter contato com o registro de gravação, a teor do § 2º, do artigo 405, do Código de Processo Penal,

sendo desnecessária a transcrição. Pelas partes foi dito que não havia mais diligências a requerer, nos termos do artigo 402 do CPP. A seguir, pelo(a) MM Juiz, foi dito: "Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução". A seguir, dada a palavra ao Ministério Público em alegações finais orais, foi dito, em suma, que requer a parcial procedência do pedido condenatório nos termos da peça vestibular, exclusivamente para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculos e para que se considere a continuidade delitiva. Pela Defesa, foi dito, em suma, que requer a absolvição do acusado com o reconhecimento da insignificância das condutas, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da não aplicação das qualificadoras, e da causa especial de aumento de pena e a fixação de pena mais branda. A presente audiência foi gravada em sua integralidade, de modo que a respectiva mídia será armazenada nos próprios autos, por meio de certidão, em ato posterior, conforme disposto no Comunicado Conjunto nº 1350/2020. A seguir, pelo Meritíssimo Juiz, foi proferida a seguinte sentença: " Vistos. JADERSON VINICIUS DE OLIVEIRA BIMBATE, qualificado nos autos, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo 155, §4º, inciso II e artigo 155, §1º e §4º, incisos I e II, nos termos do artigo 69, caput, todos do Código Penal, porque, segundo consta, na data de 12 de setembro de 2022, no período da tarde, na Rua Raul Frati, 95, Jardim Beija Flor, nesta cidade e Comarca, mediante escalada, subtraiu para si, duas torneiras de jardim, bens avaliados em R\$ 80,00 (oitenta reais - cf. auto de avaliação de fls. 66), pertencentes à vítima Onelis Mario de Araújo. Consta, ainda, dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 12 de setembro de 2022, por volta das 23h30, na Rua Raul Frati, 95, Jardim Beija Flor, nesta cidade e Comarca, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si, trinta e cinco metros de fio elétrico flexível 10mm, bens avaliados em R\$ 200,00 (duzentos reais - cf. auto de avaliação de fls. 66), pertencentes à vítima Onelis Mario de Araújo. O réu foi preso em flagrante e sua prisão foi convertida em prisão preventiva em audiência de custódia. (fls. 60/61). A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida em 21 de setembro de 2022 (fls. 78). O réu foi citado (fls. 108) e apresentou resposta à acusação às fls. 110/116. Durante a instrução foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela parcial procedência do pedido condenatório nos termos da peça vestibular, exclusivamente para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculos e para que se considere a continuidade delitiva. Por seu turno, a defesa do réu pleiteou pela absolvição com o reconhecimento da insignificância das condutas, ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da não aplicação das qualificadoras, e da causa especial de aumento de pena e a fixação de pena mais branda. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão punitiva estatal há de ser julgada parcialmente procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, em que pese tenham restado devidamente comprovados todos os fatos descritos na denúncia, como se demonstrará a seguir, deve ser afastada a causa especial de aumento do período noturno, assim como a qualificadora do rompimento de obstáculos. Ademais, deve ser considerado que os crimes foram cometidos em continuidade delitiva, e não como concurso material. A materialidade restou sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição/apreensão (fls. 13), auto de entrega (fls. 14), auto de avaliação (fls. 66), relatório final da autoridade policial (fls. 67/68), laudo pericial (fls. 119/123), bem como pelas provas orais colhidas em audiência. A autoria também é certa. Vejamos. A vítima ONELIS MARIO DE ARAUJO narrou que a casa foi entregue pelo locador e estava desocupada. Sua sobrinha mora próximo e viu quando os policiais prenderam o acusado. Ele furtou duas torneiras de jardim toda a fiação da casa. Para furtar a fiação ele arrombou um alçapão. A casa é murada e o portão fica trancado. Com mão de obra meu prejuízo passou de mil reais. A testemunha JOÃO NICOLAU MIKCA HEIDGGER (PM) afirmou que foram acionados porque havia uma pessoa entrando e furtando residências, com as características do furtador. Em patrulhamento encontraram o acusado, cujas características batiam, com um fio de cobre na mão e trazia um alicate. Ele confessou o crime e indicou a casa. Também confessou o furto de torneiras anteriormente, dizendo que trocou por drogas. A abordagem se deu no período noturno, mas não sei dizer o horário. Eu estive na

casa junto com o acusado. Ele afirmou que pulou o muro para praticar os furtos. Sobre os fios ele disse que cortou os fios no poste e foi puxando. Ele rompeu a caixa do relógio que fica no poste. Não vi o alçapão arrombado. A testemunha ANDRÉ DIAS ANTUNES (PM) narrou os fatos como seu colega de farda, ressaltando que não viu arrombamento. O réu JADERSON VINICIUS DE OLIVEIRA BIMBATE foi ouvido em duas oportunidades. Em solo policial declarou: "quanto aos fatos em apuração confessa que, na tarde de hoje, já havia invadido a casa da vítima e furtado duas torneiras que trocou por crack numa biqueira da cidade. confessa que, depois de fumar as pedras de crack, como percebeu que a fiação da casa "tava fácil...", durante a noite realmente voltou até a casa da vítima e retirou os fios puxando pelo poste. afirma que invadiu a casa pulando os muros e usou um alicate para cortar e retirar os fios. outros esclarecimentos sobre os fatos se reserva no direito de prestar em juízo, já foi preso anteriormente e está arrependido da sua conduta, alegando que somente furtou para usar drogas." (fls. 06) Em juízo o acusado confessou que adentrou na residência no período da tarde, por volta das 19h00, furtou as torneiras e as trocou por crack. De noite eu retornei e furtei os fios. Eu pulei no quintal da casa, puxei a caixinha que apareceu na foto, cortei o fio e subtraí 30 metros. Também cortei o fio no posto. Não rompi nenhum lacre. Eu fui coagido pelos policiais. Sou barbeiro e cabelereiro unissex. Eu estava em liberdade desde agosto de 2021 e estava cumprindo pena em regime aberto. Eu fui coagido pelos policiais militares, mas não são esses ouvidos hoje. Eu não contei na audiência de custódia porque estava com medo. O alçapão não tinha cadeado. Eu apenas forcei as travas e ele abriu. Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-se detidamente sobre a prova colhida em Juízo, tem-se que o acusado praticou os crimes que lhes foram imputados. Com efeito, a vítima e as testemunhas narraram os fatos de forma firme, coesa e harmônica, não havendo dúvidas de como os fatos se deram. O acusado, por sua vez, foi encontrado próximo ao local do crime, enquanto carregava os fios furtados e um alicate, não deixando dúvidas da autoria. Ademais, o acusado confessou os crimes, negando apenas a qualificadora do arrombamento. Por sua vez, a qualificadora da escalada restou devida comprovada pelo laudo pericial e a confissão do acusado, não havendo dúvidas de um muro de dois metros é suficiente para a sua configuração. Contudo, reputo não haver prova suficiente do arrombamento. O laudo pericial não a descreveu, e a singela fotografia existente nos autos (pela qual pode-se ver que se trata de uma caixa de energia antiga) não é suficiente para comprovar se o acusado a abriu regularmente ou mediante arrombamento. Inaplicável, ainda, a causa especial de aumento do furto noturno, considerando a recente alteração na jurisprudência do E. STJ, já adotada em precedentes do E. TJSP: 1-) Apelação Criminal. Furto qualificado (rompimento de obstáculo e escalada). Recurso defensivo provido, em parte, para afastar a causa de aumento relativa ao repouso noturno, reduzindo-se as penas. 2-) Materialidade delitiva, autoria e presença das qualificadoras foram comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e documentos existentes nos autos. Furto que pode ser imputado ao apelante. 3-) A causa de aumento referente ao repouso noturno pode ser afastada. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 25.5.2022, alterando seu entendimento anterior, sob a sistemática de julgamento de Recurso Especial Repetitivo, estabeleceu que "a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática de crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)" (Tema 1087). Confira-se, REsp 1.890.981, 1.888.856 e 1.891.007. 4-) As penas são redimensionadas. Na primeira fase, a pena-base foi fixada 1/6 acima do mínimo legal, isto é, dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11) dias-multa, em razão dos maus antecedentes. Na segunda fase, pela reincidência, há acréscimo de 1/6, tendo-se dois (2) anos, oito (8) meses e vinte (20) dias de reclusão e doze (12) dias-multa. Inexistiam, na terceira fase, causas de aumento ou de diminuição, pois afastada a majorante do repouso noturno. A pena é final. 5-) Regime inicial fechado, pela existência de reincidência, maus antecedentes, personalidade perigosa, tendência delitiva, para repressão das condutas, prevenção e ressocialização criminal. 6-) Inviabilidade da substituição da pena corporal por restritivas de direitos, diante dos maus antecedentes e da reincidência, inclusive pela prática de roubo, delito

patrimonial mais grave. 7-) Recurso livre. Com o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão. (TJSP; Apelação Criminal 1503009-76.2019.8.26.0050; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 21ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/08/2022; Data de Registro: 02/08/2022) Inviável a aplicação do princípio da insignificância, por se tratar de furto qualificado, com invasão de domicílio e, ainda por ser o acusado portador de péssimos antecedentes criminais. Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo incerteza alguma quanto à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve o acusado responder pela prática do crime tipificado no artigo 155, §4º, inciso II, por duas vezes. Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal. Conforme FA e certidões de fls. 39/55, o réu ostenta quatro condenações definitivas 0001361-62.2016.8.26.0270, 0006399-89.2015.8.26.0270, 3002096-49.2013.8.26.0270, 3002607-47.2013.8.26.0270, devendo ser considerado portador de maus antecedentes. Ademais, praticou os crimes quando cumpria pena em regime aberto, o que deve ser considerado para fins da culpabilidade. aptas a configurar a reincidência. Assim, em razão dos seus péssimos antecedentes, e sem que implique em bis in idem, considerando que são cinco as condenações, fixo a pena base acima do mínimo legal cominado, majorando-a em ¼. Na segunda fase de aplicação da pena, verifico que estão presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Consoante entendimento do E. STJ, deve haver a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Noutro passo, esta mesma Corte, preconiza que em casos de multirreincidência, tal agravante prevalecerá. Por conseguinte, havendo três condenações penais que caracterizam reincidência, exaspero a pena base em 1/12. Não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Inocorrentes outras causas de modificação das penas, fixo-as individualmente no patamar de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa. Considerando que os crimes foram praticados em continuidade delitiva, aplico a pena privativa de apenas um deles, majorada em 1/6, passando a ser de: 03 (três) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa. Considerando o que dispõe o artigo 33, §2º, do Código Penal, bem como a reincidência específica do réu em crime de furto qualificado, fixo o regime fechado para o início da execução da pena. O réu está preso por período correspondente a 7% da pena que lhe foi imposta, de modo que a detração prevista no artigo 387, §2º, do CPP, não altera o regime inicial de cumprimento da sua pena. Indevidas a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e a suspensão condicional da pena, posto que o acusado é reincidente e as suas condições pessoais não as aconselham (art. 44, incisos II e III e art. 77, incisos I e II, ambos do Código Penal). Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada para o fim de condenar o réu JADERSON VINICIUS DE OLIVEIRA BIMBATE,, já devidamente qualificado, pela prática do crime tipificado no 155, § 4º, II, por duas vezes, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 26 (dezoito) dias-multa, fixados estes no valor mínimo unitário legal. Tendo o réu respondido ao processo tolhido de sua liberdade, por inexistir alteração fática ou jurídica, e por ser um contrasenso libertá-lo após a formação e sua culpa, falece ao acusado o direito de apelar em liberdade. Havendo recurso, expeça-se a guia de execução provisória. Fixo os honorários advocatícios em 100% da tabela vigente. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se a guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas ex lege. INTIME-SE." NADA MAIS. Eu, Juliane Meira da Costa Castro, digitei.